

[15] 국유재산 대부료 등 장기 연체자에 대한 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제20조(대부료 연체에 따른 조치)에 따르면 납부최고에도 불구하고 대부료 및 연체료를 납부하지 않아 해당 대부료의 최초 납부기한을 6개월 이상 경과하는 경우에는 대부계약을 해지하도록 되어 있고
 - 계약을 해지하는 것이 공사에 불리하거나 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우에는 부점장 승인을 받은 후 해지를 보류하고 대부료 납부를 고지할 수 있도록 되어 있음
- 또한, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」 제52조(매매 계약의 해제)에 따르면 매수자가 매각대금을 체납한 경우는 매매계약을 해제할 수 있고
 - 계약을 해제하는 것이 국가에 현저하게 불리하다고 인정할 경우 등에는 계약을 해제하지 아니할 수 있으나, 매각대금이 12개월을 초과하여 체납된 경우에는 그 사유를 명시하여 부점장의 승인을 받아야 함
- 그런데, 2017. 6. 30. 기준 대부료 연체원금 5백만 원 이상이면서 6개월 이상 체납된 81건과 매각대금 연체원금 1천만 원 이상 이면서 1년 이상 체납된 91건을 표본으로 점검한 결과¹⁾

1) 대부료 연체원금 5백만 원 미만, 매각대금 연체원금 1천만 원 미만에 대하여는 지역본부 종합감사 시 점검 예정

- 서울동부지역본부에서 ‘○○○도 ○○○○○시 ○○○동 △△△-△△ (구거, 189㎡) 소재 국유재산에 대해 2013. 1. 1. □□□□(주)와 대부계약을 체결하고(주차장 용도) 같은 해 12. 31.부터 대부료 7,173천 원이 연체가 발생하였는데도 3년 6월이 지난 2017. 6. 30. 까지 특별한 사유 없이 부점장 승인을 득하지 아니한 채 대부 계약을 해지하지 않는 등
- [표 18] 및 [별표 13]과 같이 서울동부지역본부 등 9개 지역본부에서 대부계약 28건에 대하여 특별한 사유 없이 부점장 승인을 득하지 아니한 채, 연체 발생일로부터 짧게는 6월, 길게는 3년 6월 동안 계약 해지 등의 적정한 조치를 취하지 않고 있음
- 또한, 서울동부지역본부에서 ‘○○○특별시 ○○○구 ○○○동 △△△-△△ (대, 67㎡)’ 소재 국유재산에 대해 2006. 10. 4. ○○○과 매각 금액 85,626천 원을 5회 분납 조건으로 매매계약을 체결하고 2008. 10. 4. 2회차 분납금(15,413천 원)부터 연체가 발생하였는데도 8년 9월이 지난 2017. 6. 30.까지 특별한 사유 없이 부점장 승인을 득하지 아니한 채 매매계약을 해지하지 않는 등
- [표 18] 및 [별표 14]와 같이 서울동부지역본부 등 5개 지역본부에서 매매계약 36건에 대하여 특별한 사유 없이 부점장 승인을 득하지 아니한 채 연체 발생일로부터 짧게는 1년, 길게는 10년 동안 계약 해지 등의 적정한 조치를 취하지 않고 있음

[표 18] 부점장 미승인 장기 대부료 및 매각대금 연체 현황

(단위 : 일, 천 원)

구 분	건 수	연체일수 (평균)	연체금액
-----	-----	--------------	------

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ 서울동부지역본부장 등 9개 지역본부장은 장기간 대부료를 연체중인 28건(연체금액 366,654천 원)에 대하여
 - 특별한 사유가 있는지 여부를 확인하여 부점장 승인을 득하고 기간을 연장하여 대부료를 징수하거나, 계약을 즉시 해지하고
- ◇ 서울동부지역본부장 등 5개 지역본부장은 장기간 매각대금을 연체중인 36건(연체금액 1,116,129천 원)에 대하여
 - 특별한 사유가 있는지 여부를 확인하여 부점장 승인을 득하고 기간을 연장하여 매각대금을 징수하거나, 계약을 즉시 해지하시기 바람. (시정)

[별표 13] 부점장 미승인 장기 대부료 연체 내역

(단위 : 일, 천 원)

순 번	소관	계약자	물건소재지	납부기한	연체 일수	연체금액
--------	----	-----	-------	------	----------	------

“기재 생략”

[별표 14] 부점장 미승인 장기 매각대금 연체 내역

(단위 : 일, 천 원)

순 번	소관	계약자	물건소재지	납부기한	연체 일수	연체금액
--------	----	-----	-------	------	----------	------

“기재 생략”